

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
-Provincia di Napoli-

STATUTO DI AUTONOMIA

--Approvato con delibera consiliare n. 86 del 17.12.2001, giuridicamente efficace;

--Modificato con delibera consiliare n. 48 del 31.07.2006, giuridicamente efficace, limitatamente al testo dell'articolo 9, titolo I, capo I.

--Modificato con delibera consiliare n. 2 del 20.1.2012, giuridicamente efficace, limitatamente al testo degli articoli 77, 78 e 79, titolo VI, capo IV.

--Integrato con delibera consiliare n.9 del 30.3.2017, giuridicamente efficace, limitatamente al testo dell'articolo 1, titolo I capo 2..

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO PRIMO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1

IL COMUNE

- 1 - Il Comune di Frattamaggiore è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto, che ne determinano le funzioni.
- 2 - Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso con Decreto Reale del 5.6.1902, alla quale viene aggiunto "Città benedettina-Città della canapa".
- 3 - Esso realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità, come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.
- 4 - Il Comune di Frattamaggiore uniforma la propria attività amministrativa alle esigenze della più ampia partecipazione e del decentramento, riconoscendo il diritto dei cittadini, di Enti ed Associazioni che rappresentano istanze di interesse sociali, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità al presente Statuto.
- 5 - Il Comune garantisce, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento comunale, la più ampia informazione sull'attività amministrativa, come presupposto della partecipazione dei cittadini.
- 6 - Il Comune di Frattamaggiore promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.

ARTICOLO 2

PRINCIPIO DI AUTONOMIA

- 1 - Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali del Comune, in particolare:
 - a)-specifica le attribuzioni degli Organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;
 - b)-stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia di Napoli, gli istituti della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
- 2 - La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dello Statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

ARTICOLO 3

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

- 1 - Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
- 2 – Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- 3 – Gli oneri, in qualunque forma imposta ai privati, debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

ARTICOLO 4

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

- 1 – È dovere di tutti gli Organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse tutelare e promuovere l'eguaglianza dei cittadini.
- 2 – Nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

ARTICOLO 5

AZIONI POSITIVE

- 1 – Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
- 2 - Previene le discriminazioni di tipo sessuale e adotta misure per porvi rimedio.
- 3 – Promuove l'uso di nuove forme di organizzazione del lavoro ed ispira la propria azione al principio della parità di opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 6

PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

- L'Amministrazione è distinta dagli Organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Il Comune promuove la cooperazioni con le altre Istituzioni pubbliche, in particolare con gli Enti Locali della Regione Campania, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale.

ARTICOLO 8

PRINCIPIO DI PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

--Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali, in particolare delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 9

LO STEMMA, LA BANDIERA ED IL GONFALONE

. Esso è affiancato dalle bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e del Comune di Frattamaggiore.

1--Il Comune di Frattamaggiore ha diritto di fregiarsi del suo stemma, della sua bandiera e del suo gonfalone.

2--Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con R.D. 5.VI.1902, registrato alla Corte dei Conti il 23.VI.1902, Reg. 4, Foglio 12.

3--La bandiera del Comune di Frattamaggiore è araldicamente così composta: Cornice esterna blu presidenziale, quattro triangoli di colore amaranto, un rombo centrale di colore bianco con al centro la scritta Città di Frattamaggiore ed il classico cinghiale con le tre "tau". All'interno del rombo centrale quattro strisce gialle di pari dimensioni".

4--All'esterno della sede del Comune sono sempre esposte, rispettivamente, partendo da destra, le bandiere dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e del Comune di Frattamaggiore.

5--Il gonfalone viene esibito, con ai lati due Vigili Urbani in alta uniforme, nelle cerimonie ufficiali, nelle altre ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in manifestazioni locali o extracomunali.

6--Il gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio comunale

ARTICOLO 10

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1 - Il Comune di Frattamaggiore comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Le modificazioni alle circoscrizioni territoriali sono apportate ai sensi delle normative vigenti, previa audizione della popolazione del Comune.

3 - Il Palazzo civico, Sede degli Organi Istituzionali del Comune, è ubicato nella Piazza Umberto I.

4 - Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

ARTICOLO 11

ALBO PRETORIO

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, delle determine dirigenziali, dei manifesti, avvisi pubblici, pubblicazioni di matrimonio e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integrità e facilità di lettura.

CAPO SECONDO

ARTICOLO 12

FUNZIONI DEL COMUNE

- 1 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
- 2 - Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione, alla Provincia.
- 3 - Il Comune concorre, nei modi previsti dalla legge, a definire gli obiettivi della programmazione statale, regionale e provinciale. Attua forme di cooperazione fra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali, adeguati alle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione dell'adeguatezza organizzativa.

ARTICOLO 13

I PRINCIPI E I MODI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1 - Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse del pubblico.

2 - Per ciascuno di essi, il Comune promuove l'adozione di apposite carte dei servizi. Queste si ispirano ai principi di continuità, trasparenza, eguaglianza ed efficienza, nonché dell'utilizzo equilibrato delle risorse naturali. Le carte stabiliscono indicatori di qualità, generali e specifici, non inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale e, comunque, tali da indurre ad un miglioramento delle prestazioni erogate.

TITOLO VI

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: IL DIFENSORE CIVICO

ART. 65	- ISTITUZIONI E COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO.....	pag.	33
ART. 66	- ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.....	pag.	34
ART. 67	- INELEGGIBILITÀ A DIFENSORE CIVICO.....	pag.	34
ART. 68	- CESSAZIONE DALLA CARICA.....	pag.	34
ART. 69	- ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	pag.	35

CAPO II: DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 70	- PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	pag.	35
ART. 71	- DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI: LA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.....	pag.	36
ART. 72	- IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.....	pag.	36
ART. 73	- L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	pag.	37
ART. 74	- LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI COMUNALI.....	pag.	37

CAPO III: INIZIATIVA POPOLARE

ART. 75	- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	pag.	38
ART. 76	- PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE.....	pag.	38

CAPO IV: REFERENDUM

ART. 77	- OGGETTO DEL REFERENDUM.....	pag.	38
ART. 78	- DISCIPLINA DEL REFERENDUM.....	pag.	39
ART. 79	- RISULTATO DEL REFERENDUM.....	pag.	39

CAPO V: CONSULTAZIONI

ART. 80	- PROCEDIMENTO.....	pag.	40
ART. 81	- VALORE GIURIDICO.....	pag.	40
ART. 82	- SONDAGGI DI OPINIONE.....	pag.	40
ART. 83	- DISCIPLINA.....	pag.	41

CAPO VI: ASSOCIAZIONI

ART. 84	- LE FORME ASSOCIATIVE.....	pag.	41
ART. 85	- ASSOCIAZIONI GIOVANILI.....	pag.	41

CAPO VII: LA TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI

ART. 86	- AZIONE SOSTITUTIVA.....	pag.	42
ART. 87	- AZIONE A TUTELA DELL'AMBIENTE.....	pag.	42
ART. 88	- PRINCIPI.....	pag.	42
ART. 89	- ANNULLAMENTO E REVOCA DI ATTI.....	pag.	43

TITOLO VII

CAPO I: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 90	- REGOLAMENTI.....	pag.	43
ART. 91	- REVISIONE DELLO STATUTO: MODALITÀ.....	pag.	43

CAPO II: OPERATIVITÀ DELLO STATUTO

ART. 92	- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.....	pag.	44
ART. 93	- ABROGAZIONE.....	pag.	44